

（三）行为特征

恶势力犯罪集团以有组织的暴力或变相暴力性行为标志，往往是共同故意实施多次（实践中三次以上即为多次）恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动，致使人民群众人身、财产等权利遭受重大损害。本案中，以刘某为首的团伙在非法采矿过程中，暴力砸毁他人厂锁、占用他人厂区、暴力毁坏厂区硬化路面采砂、派出探哨防止被查处以及威胁过路群众，利用“保护伞”威胁群众撤回举报，迫使当地群众不敢举报、举报无果，严重损害了当地群众财产权和安全感。

（四）危害性特征

危害性特征是恶势力犯罪集团的本质特征，恶势力犯罪集团通过实施违法犯罪行为对一定范围内的行业或群众形成非法威慑，长期性破坏一定范围内社会的合法秩序，以实现团伙的非法利益。本案中以刘某为首的团伙在长达一年时间内，在某县辖区内实施有组织的犯罪活动，形成与合法社会相对抗的力量，严重破坏当地经济、社会秩序。该团伙多次非法采砂、使用垃圾回填砂坑，政府因清运垃圾产生巨大的经济损失；拉砂货车引起的扬沙、噪声，对周边居民的人身权利形成威胁、造成损害；当地村基层组织、乡政府等多个职能部门，对刘某等人包庇纵容，村民多次反映均未依法打击处理，个别处理仅仅罚款了事，不仅使群众举报无门、不敢举报，还使部分群众认为举报无用，在当地造成极其恶劣的影响。

二、恶势力犯罪中“软暴力”行为的认定

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2018年印发的《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第二部分第九条明确将非暴力性的违法犯罪活动归纳为“其他手段”，第四部分明确提出，对于利用软暴力手

段实施的犯罪应按照《中华人民共和国刑法》以及相关司法解释的有关规定处理；于2019年印发的《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条规定：“软暴力是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响，对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段。”本案中，以刘某为首团伙的“软暴力”行为可以从以下几个方面进行认定：

（一）行为主体

恶势力犯罪中实施“软暴力”行为的主体必须是恶势力集团的集体性行为，也即在恶势力集团的共同“软暴力”意志下的“软暴力”行为。集团中个人临时起意实施“软暴力”行为的，不属于恶势力犯罪中的实施“软暴力”行为，其个人应对该行为负责。本案中，以刘某为首的团伙实施的系列“软暴力”行为，均是在刘某指使、分工下为满足非法采砂利益最大化的集体行为，符合恶势力犯罪中的“软暴力”行为主体。

（二）主观目的

恶势力犯罪中“软暴力”行为应以“非法利益”为目的。“非法利益”是指刑事法律禁止获取或者通过不正当手段获取的利益。本案中，以刘某为首的团伙实施的“软暴力”，均是围绕非法采砂、制止举报、为“保护伞”提供资金谋求庇护等明确目的实施，最终目标是实现非法采砂行为的排他性、非法行为的持续性和非法利益的最大化。

（三）行为方式

恶势力犯罪中“软暴力”的行为包括但不限于所谓的“谈判”“协商”“调解”以及滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等间接或变相暴力方式。本案中，以刘某为首的团伙由于多次被附近村民及所租赁厂区的公司举报，对涉案村民及所租赁厂区的公司以所谓的“谈话”“协商”以及滋扰、聚众造势等手段威胁、阻止被害群体举报，并专门组织人员在采砂周边放风，盘查过路人员，变相影响当地村民的人身自由，属于实施“软暴力”的犯罪行为。

(四) 认定标准

恶势力犯罪中“软暴力”行为的认定标准应为足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营。本案中，以刘某为首的团伙不仅变相剥夺了被害群体的举报权利，还通过放风、盘查、监视、驯养恶犬等行为，使当地人民群众因恐惧、恐慌而屈从，危及人民群众的人身财产安全，破坏了当地正常生活、工作、生产、经营秩序，严重影响人民群众的安全感，该集团的行为已达到认定为“软暴力”的标准。

三、被告人不足以认定为集团成员的，以普通共同犯罪认定

本案以刘某为首的犯罪组织符合恶势力犯罪集团的组成特征，应认定为恶势力犯罪集团。但是，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第七条规定：“‘经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动’，是指犯罪嫌疑人、被告人于2年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。对于‘纠集在一起’时间明显较短，实施违法犯罪活动刚刚达到‘多次’标准，且尚不足以造成较为恶劣影响的，一般不应认定为恶势力。”本案中，被告人郑某某、牛某某二人只参与了七个地点中的一个地点的非法采砂，时间共计不满三个月，其二人没有参与该团伙在其他地点的非法采砂，没有帮助或从刘某犯罪团伙其他非法采砂活动中获取好处。该起犯罪两人只是提供自己承租或分配的土地供刘某等人非法采砂从而获取好处，与刘某非法采砂团伙的联系并不紧密，纠集在一起的时间明显较短，其二人尚不足以认定为恶势力犯罪集团成员，故对其二人以一般共同犯罪认定。

编写人：郑州铁路运输法院 李欣

受雇佣为非法采矿犯罪提供劳务的人员是否构成犯罪的认定

——莫某甲、张某某非法采矿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖南省绥宁县人民法院(2022)湘0527刑初52号刑事判决书

2. 案由：非法采矿罪

【基本案情】

2017年11月28日，被告人莫某甲伙同莫某乙(莫某甲之子，另案处理)等人在甲县某镇成立某纸制品公司。该公司于2018年5月左右开始挖山并在平地建设厂房，于2018年10月21日办理了临时用地批复手续，于2018年10月31日办理了使用林地审核手续。2018年7月至2020年5月31日，该公司实际管理者莫某甲与莫某乙等人没有办理采矿许可证，擅